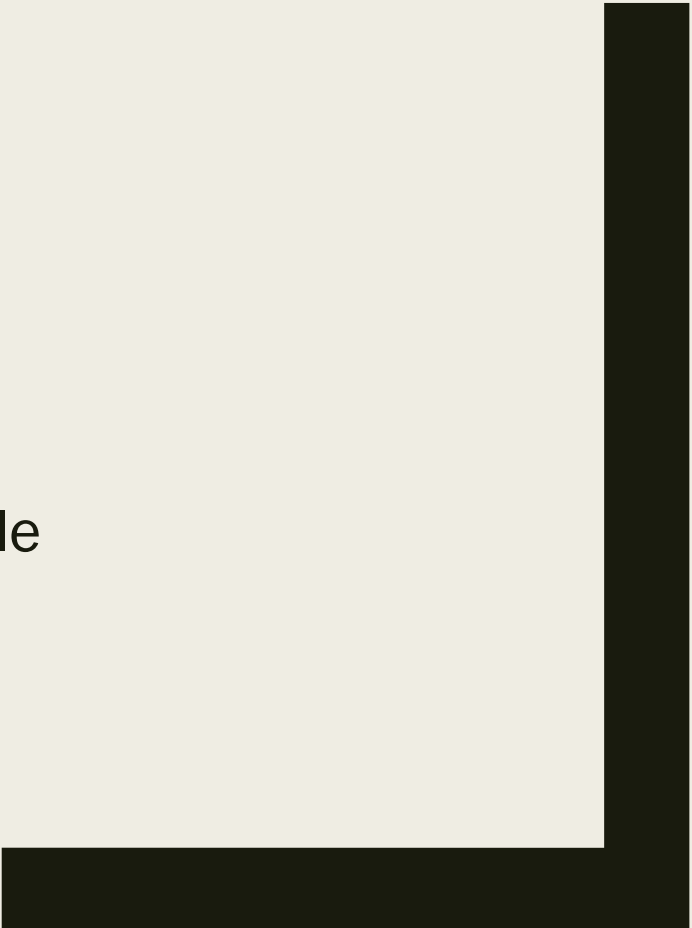




DREPTUL AFACERILOR

Funcționarea societăților comerciale



Excluderea asociaților

- Un asociat/partener poate fi exclus din societățile în nume colectiv (SNC), societățile în comandită simplă (SCS) și societățile cu răspundere limitată (SRL). Regulile pentru societățile pe acțiuni (SA) sunt diferite și, în general, nu permit excluderea în același mod, bazându-se în schimb pe mecanisme precum retragerea sau vânzarea forțată a acțiunilor în contexte specifice (de exemplu, procedurile de squeeze-out din legislația privind piața de capital).
- Motive de excludere. Un asociat poate fi exclus dintr-o societate în nume colectiv (SNC), societate în comandită simplă (SCS) sau societate cu răspundere limitată (SRL) în următoarele situații:
 - a. Neîndeplinirea obligațiilor de contribuție: asociatul care, după ce a fost pus în stare de nerespectare a obligațiilor (prin notificare), nu își îndeplinește obligația de contribuție la capital la care s-a angajat.
 - b. Faliment sau incapacitate: un asociat cu răspundere nelimitată (în SNC/SCS) care intră în faliment sau devine incapabil din punct de vedere legal.
 - c. Interferență neautorizată: un asociat cu răspundere nelimitată (în SNC/SCS) care interferează în administrarea societății fără autorizare sau concurează cu societatea fără consimțământ (încălcând articolele 80 și 82).
 - d. Fraudă sau utilizarea abuzivă a fondurilor: un asociat administrator care comite fraudă în detrimentul societății sau utilizează semnătura sau capitalul societății în beneficiul propriu sau al altora.
- Aceste prevederi **NU SE APLICĂ ACȚIONARILOR!**
- Consecințe:
 1. *Asociații excluși sunt responsabili pentru pierderi și au dreptul la beneficii până la data excluderii lor, dar nu pot solicita lichidarea - trebuie să aștepte să li se aloce sumele, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.*
 2. *Asociații excluși nu păstrează dreptul la o parte proporțională din activele sociale, ci doar la o sumă de bani reprezentând valoarea activelor respective.*

Retragerea acționarilor (societate pe acțiuni)

- **Acționarii** care au votat *împotriva* unei decizii a adunării generale au dreptul să se retragă din societate și să solicite societății să le răscumpere acțiunile pe care le dețin, cu condiția ca decizia adunării generale să aibă ca obiect:
 - a) modificarea obiectului principal de activitate;
 - b) mutarea sediului social al societății în străinătate;
 - c) modificarea tipului de societate;
 - d) efectuarea fuziunii sau divizării societății.

Retragerea asociaților (LLC)

- **Asociații** se pot retrage din societate:
 - a) *în cazurile prevăzute de actul constitutiv;*
 - b) *dacă se află în aceleași condiții menționate mai sus pentru acționari;*
 - c) *cu acordul tuturor celorlalți asociați;*
 - d) *în absența unor astfel de prevederi în actul constitutiv sau atunci când nu se poate ajunge la un acord între toți asociații, asociatul se poate retrage din motive justificate, pe baza unei hotărâri judecătorești, sub rezerva unei căi de atac, în termen de 15 zile de la data notificării hotărârii.*
- Drepturile unui asociat care se retrage din SRL se stabilesc prin acordul asociaților, sau de către un expert desemnat de asociați sau de instanță.

Obligațiuni

Definiție: obligațiunile sunt titluri de credit emise de societățile de capitaluri în schimbul sumelor de bani împrumutate ,care încorporează îndatorirea societății comerciale de a rambursa aceste sume și de a plăti dobânzile aferente.

Caractere juridice

- Sunt titluri de valoare care încorporează dreptul la suma de bani înscrisă în titlu și la dobândă.
- Au o valoare nominală egală și sunt indivizibile (transmiterea lor fracțională nu este posibilă);
- Valoarea nominală a unei obligațiuni nu poate fi mai mica de 2,5 lei (RON);
- Obligatarul are calitatea de creditor al societății pentru suma înscrisă în titlul obligațiunii și pentru dobândă aferentă (obligatarul nu este acționar al societății de capitaluri și, în consecință,nu are drepturile acționarului).
- Conferă dreptul la restituirea sumei înscrisă în titlul obligațiunii;
 - *Dreptul obligatarului există indiferent dacă societatea a obținut sau nu beneficii.*
- Conferă dreptul deținătorilor de a se întruni în adunări speciale:
 - *Adunările sociale se convoacă de către titularii reprezentând $\frac{1}{4}$ din valoarea obligațiunilor dintr-o emisiune;*
 - *Pot desemna un reprezentant în adunarea generală a acționarilor ,dar acesta nu poate lua parte la administrarea societății.*

Obligațiuni

Interdicții legale

- Obligațiunile nu pot fi emise de societățile cu răspundere limitată (art.200 din Legea nr31/1990 rep.)

Interes practic

- Emiterea de obligațiuni permite societății obținerea unui capital suplimentar;

Condițiile emiterii obligațiunilor:

- Emiterea de obligațiuni se decide de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor numai dacă a fost vărsat în întregime capitalul social (în doctrină s-a statuat în mod judicios că societatea comercială nu poate apela la fondurile bănești ale terțelor persoane atât timp cât proprii acționari nu și-au îndeplinit obligația personală de vărsare a aportului social);
- Suma pentru care se emit obligațiunile nu poate fi mai mare de $\frac{3}{4}$ din capitalul social vărsat existent conform ultimei situații financiare aprobate;
- Valoarea nominală a obligațiunilor trebuie să respecte limita valorică minimă stabilită de lege, respectiv 2,5 lei (RON);
- Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să aibă o valoare egală și să fie vărsate integral, să le confere titularilor aceleași drepturi;
- Obligațiunile se rambursează de societatea comercială la scadență sau chiar anticipat (art. 176 din Legea nr.31/1990 rep.);.

Actiuni

Acțiunile — valori mobiliare emise de societățile pe acțiuni

Noțiune.

- O acțiune poate fi înțeleasă în trei moduri:
 - a. *ca fracțiune din capitalul social (suma tuturor acțiunilor formează capitalul),*
 - b. *ca raport juridic societar (societatea pretinde valoarea subscrisă și plătește dividende; acționarul încasează dividende și achită acțiunile subscrise) și*
 - c. *ca titlu negociabil (materializat sau dematerializat) ce conferă drepturi patrimoniale și nepatrimoniale. Deși asemănătoare titlurilor de credit, acțiunile nu sunt autonome și nici literale — drepturile lor izvorăsc din actul constitutiv.*

Caracteristici.

- Acțiunile au o valoare nominală minimă de 0,1 lei, stabilită prin actul constitutiv, distinctă de valoarea patrimonială (activ net bilanțier) și de valoarea de piață (cerere/ofertă).
- Sunt indivizibile — nu pot fi fracționate; în caz de coproprietate, coproprietarii desemnează un reprezentant comun și răspund solidar pentru vărsăminte. Acțiunile din aceeași emisiune conferă drepturi egale, cu excepția categoriilor speciale prevăzute în actul constitutiv. Sunt titluri negociabile, pe piețe organizate sau prin negociere directă.

Actiuni

Felul acțiunilor.

- Capitalul social este reprezentat exclusiv prin acțiuni nominative, emise în formă materială (pe hârtie) sau dematerializată (înregistrate în registrul acționarilor).
- Transmiterea proprietății se face prin declarație în registrul acționarilor, semnată de cedent și cesionar.
- Ipotecile mobiliare asupra acțiunilor se constituie prin înscris sub semnătură privată.

Mențiuni obligatorii.

- O acțiune validă trebuie să cuprindă: denumirea și durata societății, data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social, numărul și valoarea nominală a acțiunilor, avantajele fondatorilor și, pentru acțiunile nominative, datele de identificare ale acționarului. Validarea se face prin semnătura a doi membri ai consiliului de administrație sau a administratorului unic. Dacă nu există suport material, se eliberează un certificat de acționar cu aceleași mențiuni.

Acțiunile cu dividend prioritar fără drept de vot.

- Conferă titularului un dividend plătit din profit înaintea oricărei alte prelevări, păstrând toate celelalte drepturi ale acționarilor ordinari, cu excepția dreptului de vot în adunările generale. Valoarea nominală este egală cu a acțiunilor ordinare; pot fi convertite în acțiuni ordinare prin hotărârea AGEA; nu pot depăși $\frac{1}{4}$ din capitalul social și nu pot fi deținute de administratori, cenzori sau reprezentanți ai societății.

Modificarea societăților.

Societățile sunt modificate prin modificarea actului constitutiv:

- prin hotărârea AGA;
 - la societățile cu răspundere limitată, hotărârile se adoptă cu unanimitate de voturi;
 - la societățile pe acțiuni, *hotărârile se adoptă de AGEA*;
 - hotărârea de modificare a actului constitutiv și actul constitutiv modificat trebuie înregistrate la Registrul Comerțului (și publicate în Monitorul Oficial, în cazul societăților pe acțiuni);
 - creditorii societății și alți terți prejudiciați prin modificarea actului constitutiv pot formula opoziție și pot solicita despăgubiri în instanță.
- prin *decizia consiliului de administrație* sau a directoratului;
 - posibilă numai în cazul societăților pe acțiuni, prin delegarea competențelor de către AGEA;
 - numai pentru modificări privind mutarea sediului social, modificarea obiectului secundar de activitate și majorarea capitalului social;
- prin *hotărâre judecătorească* - în cazul retragerii sau excluderii unui asociat.

Modificarea societăților. Cazurile principale.

Principalele situații în care se modifică o societate sunt următoarele:

- prelungirea duratei de funcționare a societății;
- schimbarea formei juridice a societății;
- schimbarea obiectului de activitate;
- mutarea sediului social;
- majorarea sau reducerea capitalului social;
- transmiterea de părți sociale către terți;
- retragerea sau excluderea unui asociat;
- fuziunea și divizarea.

Modificarea societăților. Cazurile principale.

Transmiterea părților sociale către terți.

În cazul societăților pe acțiuni, transmiterea acțiunilor către terți nu ridică probleme (principiul liberei circulații a acțiunilor).

În cazul societăților cu răspundere limitată (*intuitu personae*), transmiterea de părți sociale către terți este posibilă numai prin:

- hotărârea AGA, adoptată cu majoritate calificată de $\frac{3}{4}$ din capital;
- moștenire, dacă actul constitutiv prevede această posibilitate.
 - în cazul în care actul constitutiv nu prevede această posibilitate, moștenitorii asociatului decedat vor avea dreptul să încaseze doar contravaloarea părților sociale conform ultimei situații financiare aprobate și nu pot deveni asociați în cadrul societății.

Modificarea societăților. Cazurile principale.

Retragerea unui asociat.

- Un asociat se poate retrage din societatea cu răspundere limitată dacă a votat împotriva unei hotărâri având ca obiect :
 - schimbarea obiectului principal de activitate;
 - mutarea sediului social în străinătate;
 - schimbarea formei juridice a societății;
 - Fuziunea sau divizarea și desprinderi.
- În plus față de situațiile de mai sus, *asociatul societății cu răspundere limitată* se poate retrage din societate numai în următoarele situații:
 - cu acordul tuturor celorlalți asociați;
 - pe baza unei hotărâri judecătorești, pentru un motiv serios, cum ar fi apariția unor diferențe ireconciliabile între asociați, nereguli comise de alți asociați în detrimentul societății, etc.
- În urma retragerii, asociatul va avea dreptul la contravaloarea părților sociale pe care le deține (și nu o cotă parte din patrimoniul societății).

Modificarea societăților. Cazurile principale.

Excluderea unui asociat.

- Excluderea din societate constituie o sancțiune dispusă prin hotărâre judecătorească, pentru una dintre următoarele cauze:
 - neefectuarea vărsământului aportului la capitalul social;
 - fapte culpabile care aduc prejudicii societății (de ex., asociatul care este și administrator utilizează semnătura societății sau capitalul acesteia în interes personal);
 - exercitarea dreptului de vot împotriva unei hotărâri de prelungire a duratei unei societăți.
- Asociatul rămâne răspunzător față de terți până la momentul în care hotărârea de excludere devine definitivă.
- În urma excluderii, asociatul va avea dreptul la contravaloarea părților sociale pe care le deține (și nu o cotă parte din patrimoniul societății).

Modificarea societăților. Cazurile principale.

Fuziunea și divizarea.

■ **Fuziunea** este o operațiune prin care:

- una sau mai multe societăți sunt dizolvate și transferă patrimoniul lor, în integralitate, unei alte societăți existente (*societatea absorbantă*) (**fuziune prin absorbție**) SAU
- mai multe societăți sunt dizolvate și transferă patrimoniul lor, în integralitate, unei societăți nou - constituite (*societatea consolidată*) (**fuziune prin consolidare**).

În ambele cazuri, în schimbul repartizării către acționarii societății(lor) absorbite de acțiuni la societatea absorbantă sau consolidată, ori a unei plăți în numerar de până la 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

■ **Divizarea** este o operațiune prin care:

- o societate, după ce este dizolvată, își transferă integral patrimoniul mai multor altor societăți existente, SAU
- o societate, după ce este dizolvată, își transferă integral patrimoniul mai multor societăți nou-constituite,

În ambele cazuri, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societatea beneficiară ori a unei plăți în numerar de până la 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

Lichidarea nu are loc atunci când persoana juridică încetează prin fuziune, transformare sau divizare totală.

Dizolvarea și lichidarea societății.

Dizolvarea și lichidarea societății constituie procedura prin care încetează existența societăților.

- **dizolvarea** = faza în care societatea își păstrează personalitatea juridică, dar cu interdicția de întreprinde acțiuni comerciale noi;
- **lichidarea** = faza în care patrimoniul societății este lichidat pentru a acoperi datoriile acesteia și a distribui soldul între asociați. Societatea își păstrează personalitatea juridică, însă numai pentru scopul finalizării operațiunilor de lichidare.

În urma dizolvării și lichidării, societatea este radiată din Registrul Comerțului și își încetează existența.

Dizolvarea și lichidarea societății. Dizolvarea.

Dizolvarea unei societăți poate avea loc *ope legis*, în momentul în care durata societății expiră fără a fi prelungită, sau poate fi decisă de către adunarea generală a asociaților ori dispusă de instanța de judecată, în următoarele **situații**:

- imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate;
- declararea nulității societății prin hotărâre judecătorească;
- lipsa organelor statutare sau imposibilitatea întrunirii acestora;
- lipsa acționarilor/asociaților, care au dispărut sau nu au domiciliul ori reședința necunoscută;
- neîndeplinirea condițiilor privind sediu social;
- încetarea activității societății sau rămânerea în stare de inactivitate;
- necompletarea capitalului social în condițiile legii;
- neîndeplinirea obligațiilor care privesc depunerea actelor contabile.

Dizolvarea și lichidarea societății. Lichidarea.

- Toate societățile dizolvate intră în faza de lichidare, aceasta fiind obligatorie și nu opțională (cu singura excepție a operațiunilor de fuziune și divizare).
- În etapa de lichidare:
 - activitatea societății este redusă la operațiunile necesare pentru lichidarea activului și pasivului;
 - organele de conducere și administrare ale societății sunt înlocuite de un *lichidator*, numit în termen de 60 de zile de la înregistrarea mențiunii de dizolvare la Registrul Comerțului, de către asociați/acționari sau de către instanță;
 - lichidarea trebuie finalizată în termen de cel mult an de la data înregistrării *mențiunii de dizolvare* la Registrul Comerțului.
- În termen de 15 zile de la finalizarea lichidării, lichidatorul trebuie să solicite radierea societății de la Registrul Comerțului.

Clasificarea cauzelor de dizolvare:

1. după criteriul domeniului de aplicare:

- **cauze generale**, cum sunt cele prevăzute de codul civil, valabile pentru orice tip de PJ;
- **cauze speciale**, aplicabile anumitor tipuri de PJ, cum ar fi societățile, caz în care reglementarea este dată de Legea nr. 31/1990.

2. după criteriul naturii cazurilor de dizolvare:

- **dizolvare voluntară**, care se produce ca urmare a deciziei organului de conducere al PJ, cum e cazul fundatiilor, asociațiilor și societăților;
- **dizolvare forțată**, care are rol de sancțiune, cum e cazul nulității pentru nerespectarea cerințelor de înregistrare.

3. după modul de operare distingem între :

- **dizolvare de plin drept**, care operează automat, cum e cazul dacă termenul pentru care a fost constituită PJ s-a împlinit, sau dacă scopul PJ a fost realizat sau nu mai poate fi îndeplinit;
- **dizolvare condițională**, ce presupune o procedură specifică, cum ar fi adoptarea unei hotărâri de dizolvare de către organele de conducere ale PJ, sau pronunțarea unei hotărâri judecătorești de dizolvare.

Efectele dizolvării:

1. Ca urmare a dizolvării persoanei juridice, are loc **deschiderea procedurii lichidării**, administratorii având obligația de a convoca adunarea generală pentru desemnarea lichidatorilor;
2. **personalitatea juridică subzistă pentru nevoile lichidării**, legea cere ca toate actele care emană de la PJ să arate că aceasta este în lichidare, dar sunt interzise orice operațiuni juridice noi;
3. **în anumite cazuri** (cum ar fi fuziunea și divizarea) **dizolvarea are loc fără lichidare**;
4. **persoana juridică își poate înceta existența la date diferite**;
5. **operațiunile de lichidare includ operațiuni de lichidare a activului**, care cuprind transformarea bunurilor persoanei juridice în bani și încasarea creanțelor pe care persoana juridică le are față de terți și lichidarea pasivului, prin care se înțelege plata datoriilor persoanei juridice către creditorii săi; lichidatorii vor face bilanțul după inventarierea bunurilor.